



PUTUSAN
Nomor 1749 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOS PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan A.R Saleh Gang Perintis, Nomor 5 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Singkawang, Tenggara Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charlie Nobel S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Charlie Nobel S.H., M.H., & Rekan beralamat di U Dahlan M Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, berkedudukan di Jalan Alianyang, Nomor 25, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Toyibah, S.H., dengan jabatan selaku Penata Pertanahan Pertama, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 / Desa Pasiran dengan Luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atas nama Yos Purnomo , Kalimantan Barat, sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak telah merubah isi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 tanggal 3 May 1997 atau mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 dari atas nama Yos Purnomo menjadi Kuspriadi dan Tergugat ajukan menjadi bukti surat (T.5) dalam perkara Nomor 26/G/2021/PTUN PTK., yang menyebabkan kerugian materil dan immateri pada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aex aquo et bono*), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Eksepsi Kurang pihak Tergugat (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Skw., tanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 / Desa Pasiran dengan Luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atas nama Yos Purnomo , Kalimantan Barat, sah dan mengikat;
- Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak telah merubah isi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 tanggal 3 May

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 atau mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 dari atas nama Yos Purnomo menjadi Kuspriadi dan Tergugat ajukan menjadi bukti surat (T.5) dalam perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.PTK, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil pada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 94/PDT/2022/ PT PTK., tanggal 29 Nopember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Skw., tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Terbanding/semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pdt.Kas/2022/PN Skw., *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Skw., *juncto* Nomor 94/PDT/2022/PT PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yos Purnomo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 94/PDT/2022/PT PTK., tanggal 29 November 2022 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 45/PDT.G/2022/PN Skw., tanggal 08 September 2022;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2026/Desa Pasiran dengan Luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atas nama Yos Purnomo, Kalimantan Barat, sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak telah merubah isi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 tanggal 3 May 1997 atau mengalihkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2026 dari atas nama Yos Purnomo menjadi Kuspriadi dan Tergugat ajukan menjadi bukti surat (T.5) dalam perkara Nomor 26/G/2021/PTUN PTK., yang menyebabkan kerugian materil dan immateri pada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai aturan hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain;

Subsidaair mohon diberikan putusan yang ditimbang adil dan objektif bagi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Desember 2022 kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Singkawang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah tentang penerbitan sertifikat yang tumpang tindih dimana Penggugat telah mengajukan gugatan penerbitan sertifikat yang tumpang tindih ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak dan berdasarkan Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN Ptk, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta Nomor 11/B/2022/PT TUN Jkt, oleh karena dalam putusan tersebut belum memutuskan tentang pokok perkara maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, maka sengketa antara para pihak adalah merupakan sengketa TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YOS PURNOMO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOS PURNOMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1749 K/Pdt/2023